REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DECIMA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, e vertente

TRA

Parte_1 nata a Noyon (Francia) il 14.11.1966, codice fiscale *C.F._1* , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Losardo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei SS. Quattro n. 56, per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

Controparte_1 nato a Roma il 16.9.1952, c.f. *C.F._2* , rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli Avvocati Fabio Massimo Ventura e Angela Lettieri, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Secchi n. 9, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: Vendita di cose immobili

Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 9.11.2020 svolta mediante trattazione scritta ex art. 221, comma 4°, L. n. 77 del 2020

Per *Parte_1* :

“Voglia l’ecc.mo Tribunale di Roma, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. *Controparte_1* ai sensi degli artt. 1489 e 1480 comma 1° ultima parte c.c.: a) disporre la riduzione del prezzo di euro 250.000,00 - versato dalla sig.ra *Pt_1* al sig. *CP_1* per la compravendita dell'immobile sito in Roma in via Tommaso Traetta n°137, di cui al contratto di compravendita in data 7.10.2013 a rogito notaio dr. *Persona_1* rep. n. 11321 racc. n. 6657 - fino all'importo di complessivi euro 167.153,49 e conseguentemente condannare per tale causale il sig. *Controparte_1* alla restituzione in favore della signora *Pt_1* del sovrapprezzo indebitamente percepito da quantificarsi nella misura di euro 82.846,51;

b) condannare altresì il sig. *Controparte_1* alla restituzione in favore della signora *Parte_1* dell'importo di euro 25.000,00 per lavori già pagati e non eseguiti dal venditore;

c) voglia inoltre condannare il sig. *Controparte_1* al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla signora *Parte_1* nel presente giudizio e anche di quelle relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, oltre agli esborsi pari a complessivi euro 24.000,00 per il CTP dell'attrice e porre gli oneri delle CTU, svolte sia nel presente giudizio che in fase di ATP, definitivamente a carico del convenuto sig. *CP_1* condannandolo altresì a rimborsare alla signora *Pt_1* gli anticipi che sono stati dalla stessa corrisposti ai due CTU.”

Per Armano *CP_1*

“l’avv. Fabio Massimo Ventura e l’avv. Angela Lettieri, procuratori costituiti del signor *CP_1* precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nella comparsa di

costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte. I sottoscritti avvocati chiedono altresì che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche."

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 28.3.2014, *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1* dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:

"*In via principale: Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Roma accertare e dichiarare che l`immobile sito nel Comune di Roma via Tommaso Traetta n. 137, di cui al contratto di compravendita in data 7.10.2013 ai rogito notaio dr.* *Persona_1* *rep. n. 11321 racc. n. 6657, è gravato da oneri e/o da diritti reali e/o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, non dichiarati nel contratto e non conosciuti dall'acquirente ed è inoltre privo di progetto strutturale, certificato di collaudo e certificato di abitabilità, in quanto costruito in violazione delle norme edilizie e di igiene; voglia conseguentemente dichiarare la risoluzione del predetto contratto di compravendita ex artt. 1489 e 1480 c.c. nonché ex artt. 1453, 1476 e 1477 cc. per inadempimento del venditore, e per l'effetto voglia condannare ii convenuto,* *Controparte_1* *: a) a restituire alla sig.ra* *Pt_1* *il prezzo corrisposto, pari ad euro 250.000.00 oltre rivalutazione ed interessi dai singoli esborsi; b) a rimborsare all'attrice tutte gli ulteriori esborsi sostenuti, ed in particolare quello relativo ai due acconti di euro 10.000,00 ciascuno corrisposti allo stesso sig.* *CP_1* *per i lavori da eseguire presso l'immobile di via Tretta, quello relativo al pagamento della fattura*

del notaio dr. Per_2 *di € 6.300,00 e quello relativo al pagamento della fattura n° 106/2013 dell`agenzia immobiliare* Parte_2 *di € 9.600,00, oltre rivalutazione ed interessi dai singoli esborsi; c) al risarcimento in favore dell`attrice di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi anche ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.*

In via gradata: Voglia l'ecc.mo Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 1489 e 1490 comma 1° ultima parte c.c. disporre una congrua riduzione del prezzo della compravendita di euro 250.000,00 versato dalla sig.ra Pt_1 *al sig.* CP_1 *condannando quest'ultimo alla restituzione del sovrapprezzo percepito ed al risarcimento dei danni subiti e subendi, di cui fin da ora si indicano quelli corrispondenti agli importi necessari alla regolarizzazione urbanistica c catastale dell'immobile compravenduto e quelli corrispondenti alla sua diminuzione di valore ed al ridotto godimento dello stesso.*

Vittoria delle spese del giudizio."

La parte attrice esponeva che, in data 24.4.2013, aveva stipulato con la controparte il contratto preliminare di compravendita del bene immobile sito in Roma, Via Tommaso Traetta n. 133, 135 e 137, composto dall'appartamento al piano terra, con l'area di pertinenza, in relazione al quale il promittente venditore si era obbligato "*a procedere alla regolarizzazione urbanistica*", avendo dichiarato che l'edificio era stato realizzato previa "*concessione in sanatoria n. 261788 del 13.6.2001; condono edilizio n. 52261/04; D.I.A. per rifacimento copertura –* Org_1 *[...] istanza prot. 7389 del 27.1.2005;* CP_2 *per manutenzione straordinaria (copertura a tetto, recinzione e modifiche interne) –* Org_1 *istanza prot. 56848 del 30.06.2005;* CP_2 *per*

accorpamento di due unità immobiliari e portico – Org_1 istanza prot. 41997 del 9.5.2006; Controparte_3 ai sensi L.R. del 13.8.10 n. 10 – istanza prot. 121463 del 27.11.2012; da presentare D.I.A. per frazionamento da redigere ed allegare al rogito notarile con variazione catastale e planimetria definitiva con i lavori già eseguiti." (art. 4 del contratto preliminare, documento n. 1);

che il prezzo era stato pattuito in € 250.000 ed era stato pagato l'importo di € 30.000 alla stipulazione del contratto preliminare e, in date 17.7.2013 e 30.8.2013 la promittente acquirente aveva versato ad Controparte_1 la complessiva somma di € 20.000 a titolo di "*acconto per lavori da eseguire nell'immobile di via Traetta*" (documento n. 2);

che le parti avevano stipulato il contratto definitivo di compravendita, rogato il 7.10.2013 dal notaio Dott. Persona_1 (repertorio n. 11321, raccolta n. 6697 – documento n. 3), contenente l'indicazione che il prezzo di € 250.000 era stato pagato e la descrizione del bene, gli estremi identificativi catastali (C.F. del Comune di Roma foglio 1115, particella 4547, subalterni 507 e 508 graffati – già subalterno 501 e 502 graffati tra loro – e vi era stato scritto: "*Si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare sopra descritta raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a cui si fa espresso riferimento; planimetria che, in copia, sottoscritta dai comparenti e da me notaio, al presente atto si allega sotto la lettera 'A'*" e che il venditore dichiarava conforme allo stato di fatto del bene immobile oggetto del contratto;

che il 7.10.2013 Parte_1 era stata immessa nel possesso del bene immobile e aveva corrisposto al notaio rogante la somma di € 6.300 in base

alla fattura n. 384/2013 e all'agenzia immobiliare *Parte_2* la somma di € 9.600, in base alla fattura n. 106/2013 emessa a titolo di provvigione per la mediazione svolta tra le parti (documenti n. 4 e 5);

che il venditore aveva indicato l'assenza di gravami pregiudizievoli e all'art.3 del contratto era stato scritto "*volendo in caso contrario essere tenuta alla evizione e ai danni per legge, ad eccezione delle seguenti formalità: atto d'obbligo edilizio a favore del Comune di Roma trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma in data 23.1.1970 al n.5095 di formalità - atto d'obbligo edilizio a favore del Comune di Roma trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma in data 23.1.1970 al n.5096 di formalità*";

che all'art. 6 del contratto il venditore aveva dichiarato: "*la costruzione del fabbricato del quale fa parte la porzione immobiliare oggetto del presente atto è avvenuta in assenza di licenza e/o concessione edilizia ma che per esso sono state rilasciate dal Comune di Roma in data 11 giugno 2002 la concessione edilizia in sanatoria n. 280984 in data 25 giugno 2002 la concessione edilizia in sanatoria n. 281753; che successivamente per le opere successive effettuate in assenza di licenza e/o concessione edilizia è stata presentata al Comune di Roma in data 10 maggio 2004 domanda di concessione edilizia in sanatoria, pro. 522618*";

che il venditore, dichiarato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione e oneri accessori, aveva aggiunto: "*l'immobile oggetto della domanda di sanatoria non è interessato da alcun tipo di vincolo di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio1985 n. 47; che a tutt'oggi il Comune non ha provveduto ad emettere alcun provvedimento di concessione in sanatoria o di diniego; che successivamente per la*

realizzazione del tetto ed il locale soffitta ed il completamento delle opere sono state presentate al Comune di Roma le seguenti D.I.A.: in data 27 gennaio 2005 protocollo 7389, successivamente rettificata in data 12 maggio 2006 protocollo 44034; in data 30 giugno 2005 protocollo n. 56848; in data 9 maggio 2006 protocollo 41997; che a seguito delle dette Dichiarazioni di inizio attività non sono stati emessi provvedimenti comunali negatori, revocatori e sanzionatori; che successivamente, per opere consistenti nel frazionamento dell'unica unità immobiliare in due unità immobiliari è stata presentata al Comune di Roma, Municipio X, D.I.A. in data11 luglio 2013 protocollo n. 73593 a seguito della quale non sono stati emessi provvedimenti comunali negatori, revocatori e sanzionatori e per la quale stata comunicata la relativa fine lavori con attestazione protocollata al Comune di Roma, Municipio X, in data 1 ottobre 2013, prot. 97479; che successivamente a tale data non sono state effettuate opere soggette a sanatoria."

Parte_1 esponeva che, in base a un accertamento demandato al tecnico di fiducia, Dott. Ing. *Persona_3* (documenti n. 7 e 9), il suo legale aveva inviato ad *Controparte_1* la lettera del 27.11.2013 (documento n. 6), con cui, sollecitando i necessari adempimenti, aveva contestato l'inerenza al suindicato bene immobile della documentazione catastale allegata al contratto di compravendita, riferita a un altro fabbricato; aveva segnalato l'impossibilità di conseguire il rilascio del certificato di abitabilità, poiché l'altezza dell'ambiente indicato come abitazione era pari a mt. 2,60 inferiore di cm. 10 alla misura minima prescritta ed eccepito l'avvenuta sospensione dei lavori per il completamento di tettoia e interni;

che il tecnico di fiducia aveva accertato la carenza di documentazione (progetto strutturale dell'edificio in fondazione ed elevazione, atto di nomina di un collaudatore statico delle strutture, certificato di agibilità) e l'inesistenza della concessione in sanatoria del Comune di Roma indicata nel contratto preliminare (n. 261788 del 13.6.2001).

Con decreto ex art. 168 bis, c. IV, c.p.c. in data 12.5.2014, la prima udienza era differita al 19.12.2014 e il 26.11.2014 si costituiva in giudizio *[...] CP_1* il quale contestava la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, e formulava domanda riconvenzionale con il testo:

"*Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ogni contraria eccezione disattesa e respinta:*

1) In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare che l'oggetto della presente controversia rientra nel novero delle materie indicate nell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, e che, prima di intraprendere tale azione, la signora Parte_1 non ha presentato un'istanza di mediazione nei confronti del signor [...] CP_1 per l'effetto dichiarare improcedibile il presente giudizio;

2) Nel merito, accertare e dichiarare che nessun inadempimento connesso alla compravendita stipulata in data 7 ottobre 2013 tra il signor [...] CP_1 e la signora Parte_1 ed avente ad oggetto il trasferimento nei confronti di quest'ultima della proprietà dell'immobile sito a Roma in Via Tommaso Traetta nn. 133, 135, 137 distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1115, particella 4547 (ex particella 3298 parte), sub 501 e 502 graffati (ex sub 2 e sub 3), può essere ascritto nei confronti del signor Controparte_1 per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto respingere tutte le domande avanzate da parte attrice;

3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il signor [...] CP_1 *ha anticipato, rispetto alla somma di euro 20.000,00 a quest'ultimo consegnata dalla signora* Parte_1 *affinché il convenuto provvedesse per conto dell'attrice al pagamento dei lavori di realizzazione del portico, una maggior somma di euro 3.120,57 per il pagamento di detti lavori, e per l'effetto condannare la signora* Parte_1 *a corrispondere al signor* Controparte_1 *l'importo di euro 3.120,57 oltre interessi dalla data del pagamento e fino al saldo effettivo;*

4) Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la signora Parte_1 *aveva impedito al signor* Controparte_1 *di recuperare mobili ed arredi meglio descritti in narrativa e rimasti nell'immobile divenuto di proprietà dell'attrice, per l'effetto condannare la signora* [...] Pt_1 *a restituire al signor* Controparte_1 *tutti i beni mobili e gli arredi elencati in narrativa o, in via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi in cui la signora* Parte_1 *non voglia o non possa restituire tali arredi e mobili indicati in narrativa, si chiede di condannare parte attrice alla restituzione nei confronti del signor* Controparte_1 *del corrispondente valore in denaro di tali oggetti che è pari ad euro 12.720,00 o del valore che risulterà all'esito dell'espletanda CTU ove fosse ancora possibile, e diversamente, si chiede di condannare l'attrice al pagamento nei confronti del signor* CP_1 *di una somma valutata dal giudice secondo equità.*

Il tutto con vittoria di onorari, competenze e spese."

In particolare, il convenuto esponeva che il 19.5.2006 aveva acquistato la proprietà del bene immobile suindicato, che aveva venduto a Parte_1 , e, in origine, era composto di due manufatti abusivi, in seguito accorpati in

unico edificio, per i quali il competente ufficio del Comune di Roma aveva rilasciato due concessioni in sanatoria (n. 280984 del 11.6.2002 per la parte distinta al N.C.E.U. di Roma al foglio 1115, particella 2792, subalterno 2 e n. 281753 del 25.6.2002 per la parte ivi distinta al foglio 1115, particella 4547 – ex 3298 – subalterno 2 – ex subalterno 11 – documenti n. 2 e 3);

che, in adiacenza a tale fabbricato, ne era stato edificato un altro, senza titolo abilitativo, censito al foglio 1115, particella 4547, subalterno 2, per il quale era stata chiesta concessione in sanatoria il 10.5.2004, con domanda n.522618 ai sensi della legge n. 326 del 2003, con il pagamento dell'oblazione e anticipazione degli oneri concessori;

che, tra il 2005 e il 9.5.2006, erano state presentate alcune D.i.a. (denunce d'inizio attività) assentite dal Comune di Roma, e inerenti di varie parti del fabbricato (realizzazione del tetto e del locale soffitta; rifacimento della copertura; spostamento della recinzione – documenti dal n. 5 al n. 9: prot. 26579/2005, n. 56848/2005, n. 68228/2005, n. 41997/2006);

che, in data 23.1.2007 (prot. 7035), egli aveva presentato simile dichiarazione, a modificazione di quella in data 9.5.2006 (prot. 41997), per la realizzazione di un'area porticata adiacente l'edificio, poi chiusa in parte (D.i.a. n.121463 del 27.11.2012) e tali iniziative erano state approvate dal

CP_4

che *Parte_1* gli aveva versato € 10.000 il 17.7.2013 ed € 10.000 il 30.8.2013, per consentirgli l'acquisto dei materiali e il pagamento delle retribuzione agli addetti ai lavori del portico (documento n. 2 di parte attrice), ed egli aveva speso € 6.620,57 per i materiali e di € 16.500 per la manodopera (documenti dal n. 14 al n. 17), ma non aveva ricevuto il rimborso di €3.120,57;

che il 7.10.2013 era stato stipulato il contratto di compravendita immobiliare, con cui "*l'immobile [era stato] venduto esattamente nello stato di fatto e di diritto in cui trova[va]*" e della cui l'acquirente conosceva "*composizione*", "*dislocazione dei vani*" e "*storia urbanistica caratterizzante l'immobile*";

che, all'art. 5 del contratto, le parti avevano dichiarato "*[...] relativamente alla compravendita in oggetto non si sono avvalse di alcuna mediazione*" e all'art. 6 l'acquirente aveva dato atto "*di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, relativamente a quanto in oggetto*";

che *Parte_1* non gli aveva consentito di ritirare dall'immobile venduto i beni di sua proprietà del valore complessivo di € 12.720,00: un armadio a muro, un mobile da bagno e gli accessori dei due bagni, una scarpiera a parete, una plafoniera a soffitto, una lampada a terra e cinque lampade a muro in ferro battuto;

che il 14.11.2013 egli aveva presentato la D.i.a. (prot. 119653) per rettificare gli errori contenuti nel progetto relativo al frazionamento, segnalati dalla controparte e aveva depositato un elaborato grafico riportante l'esatta rappresentazione del bene immobile (D.i.a. 11.7.2013 prot. 73593) – documento n. 20 -, mentre la controparte aveva proseguito i lavori inerenti al portico.

Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità del giudizio per l'omesso svolgimento del procedimento previsto dal D.L.vo 28/2010; assumeva l'infondatezza della domanda avversaria, poiché la planimetria allegata al contratto di compravendita raffigurava il bene immobile venduto "*nello*

stato di fatto e di diritto" in cui si trovava, nella consapevolezza della situazione urbanistica, da parte dell'acquirente; che non sussisteva la nullità del contratto avente a oggetto un bene immobile per il quale era possibile ottenere il certificato di abitabilità, acquistato nello stato di fatto in cui si trovava e il cui prezzo era stato determinato a corpo e non a misura, le cui difformità rispetto al progetto allegato alla D.i.a. n. 73593 del 11.7.2013 e rispetto alla planimetria allegata al contratto preliminare erano "*risultate difformi rispetto allo stato dei luoghi per un errore derivante da un progetto depositato dal dante cause del signor* *CP_1* , né era dovuto il rimborso della provvigione, poiché le parti non si erano avvalse dell'attività di mediazione, come avevano dichiarato nel contratto di compravendita, mentre il venditore aveva consegnato all'acquirente l'attestazione energetica e la documentazione relativa agli impianti, la cui certificazione di conformità non era dovuta poiché erano stati realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 46 del 1990, come confermato dalle concessioni in sanatoria.

Con ordinanza resa il 19.12.2014 erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. ed era prodotta documentazione; espletato l'accertamento tecnico preventivo di cui al ricorso proposto dalla parte attrice il 4.12.2015, era svolta la consulenza tecnica d'ufficio ammessa con ordinanza riservata del 20.4.2018.

La causa, assegnata a questo Giudice a decorrere dal 7.9.2020, passava in decisione all'udienza del 9.11.2020, sulle conclusioni trascritte in epigrafe e con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi cinquanta giorni.

Si recepisce l'esito delle relazioni peritali d'ufficio svolte nel corso del presente giudizio, in considerazione degli approfonditi accertamenti svolti dagli ausiliari d'ufficio, previo esame dello stato dei luoghi e vista la documentazione reperibile presso Pubblici Uffici (circa la legittimità processuale della motivazione cd. *per relationem* cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).

In particolare, si richiama l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, svolto in corso di causa, mediante il quale è stato riscontrato quanto segue:

"Sull'immobile oggetto di causa, come si vedrà nel prosieguo, si deve far presente che alcuni interventi a forte rilevanza strutturale furono eseguiti dopo la data del 01.08.2003 (entrata in vigore della modalità sismica del calcolo) ed altri dopo la data del 01.07.2009 (entrata in vigore dei metodi di calcolo del D.M. 14.01.2008):

Interventi eseguiti dopo il 01.08.2003

- Rifacimento della copertura, realizzazione della scala interna e realizzazione del solaio di sottotetto (DIA prot. 7389 del 27.01.2005 – Doc. 5 fascicolo convenuto);

- Realizzazione del solaio di sottotetto (DIA prot. 26579 del 31.03.2005 – Doc. 6 fascicolo convenuto);

- Apertura di varchi su muri portanti (DIA prot. 41997 del 09.05.2006);

- Integrazione DIA prot. 7035 del 23.01.2007 (variante alla DIA prot. 41997 del 09.05.2006);

Interventi eseguiti dopo il 01.07.2009

- Demolizione completa del setto interno (vedi pag. 10), spostamento ed ampliamento delle forature sul prospetto su cui è stato addossato il portico e

creazione del portico stesso (DIA prot. 73593 del 11.07.2013 – Doc. 13 fascicolo convenuto).

Si deve specificare, comunque, che sin dal 05.11.1971, la Legge n. 1086/71 obbligava a sottoporre al calcolo strutturale le costruzioni e a depositare il relativo progetto presso il *Org_2* ; tale norma, poi, è oggi confluita (ed assorbita) nell'art. 65 e seguenti del D.P.R. n. 380/01, che impone le medesime incombenze. Ciò significa che per tutti gli interventi sopra indicati sussisteva l'obbligo di presentazione del progetto strutturale, e del conseguente collaudo statico, presso il *Org_2* (*Org_3*). Di tali adempimenti, però, non vi è alcuna traccia in atti e né lo scrivente ha reperito alcunché presso i pubblici uffici. In particolare, come descritto alla pag. 9 della presente relazione, non è stato possibile effettuare una ricerca presso il Genio Civile proprio per assenza di riferimenti. Tuttavia, lo scrivente deve logicamente presupporre che tali adempimenti non siano stati compiuti, poiché, in caso positivo, se ne sarebbe ricavata la traccia (almeno con l'indicazione di qualche richiamo di posizione o di protocollo) nelle numerose DIA impresse sull'immobile, di cui varie sono a carattere strutturale (creazione di solai, demolizione di muri, creazione di portici, ecc.).

Per inciso, si deve specificare che tra tutte le DIA elencate alla pag. 8 della presente relazione, quelle che riguardano effettivamente l'immobile sono solo le seguenti. Cioè, si deve chiarire che, in origine, l'immobile della ricorrente costituiva un tutt'uno con quello adiacente (escluso dal presente giudizio); successivamente (DIA prot. 73593 del 11.07.2013), tale immobile fu definitivamente frazionato e generò così l'unità edilizia di cui oggi si controverte. Per cui, non tutte le pratiche edilizie riguardano effettivamente

dei lavori eseguiti nella proprietà attorea. Allora, per meglio chiarire ogni dubbio, qui a seguire si elencano le sole pratiche edilizie che hanno riguardato la proprietà della ricorrente:

1. Istanza di condono edilizio prot. 0/51922, che ha generato la concessione in sanatoria n. 281753 del 25.06.2002;

2. Istanza di condono edilizio prot. 87/95389 che ha generato la concessione in sanatoria n. 280984/5;

3. DIA prot. 7389 del 27.01.2005: rifacimento della copertura, realizzazione della scala interna e realizzazione del solaio di sottotetto (opere a rilevanza strutturale);

4. DIA prot. 26579 del 31.03.2005 (variante di Nuovi Tipi della DIA prot. 7389/05), relativa al solaio del sottotetto (opere a rilevanza strutturale);

5. DIA prot. 41997 del 09.05.2006: accorpamento di unità immobiliari e spostamento dei tramezzi interni, con apertura di varchi su muri portanti (opera a rilevanza strutturale);

6. Integrazione DIA prot. 7035 del 23.01.2007 (variante alla DIA prot. 41997 del 09.05.2006);

7. DIA (Piano Casa) prot. 121463 del 27.11.2012: spostamento di tramezzi nell'unità attorea ed ampliamento edilizio (con chiusura del portico) nell'unità adiacente (già accorpata e frazionata con DIA prot. 41997/06 e prot. 7035/07);

8. *Con* prot. 73593 del 11.07.2013: frazionamento definitivo dall'unità adiacente e creazione del portico sul lato giardino. L'opera ha compreso la demolizione completa del setto interno (vedi pag. 10) e lo spostamento ed ampliamento delle forature sul prospetto su cui fu addossato il portico; tali setti hanno tutti una funzione portante, per cui le opere hanno avuto una

rilevanza strutturale, oltre che per il portico, anche per le forature dei setti murari.

9. Fine lavori della DIA prot. 73593/13, prot. 97479 del 01.10.2013;

10. DIA prot. 119653 del 14.11.2013: rettifica errori di frazionamento della DIA prot. 73593/13.

A corollario della disamina sopra illustrata, si può affermare quanto segue:

a) Le DIA prodotte dal Municipio X per formale accesso agli atti (prot. 41997/06, prot. 7035/07, prot. 73593/13 e prot. 119653/13), che dunque si possono ritenere come aventi una valenza di produzione ufficiale (cioè di copia conforme all'originale), sono prive dei fine lavori. Poiché l'art. 23, comma 2, del D.P.R. 380/01 vigente all'epoca delle pratiche edilizie imponeva una durata massima di efficacia della DIA in tre anni e obbligava a depositare il fine lavori, si deve ritenere che tali pratiche siano tutte viziate.

b) L'unico fine lavori prodotto in atti (Doc. 18 fascicolo convenuto) è relativo alla DIA prot. 73593/13; esso però non è stato reperito dal Municipio.

c) La rettifica DIA prot. 119653 del 14.11.2013 è addirittura successiva al fine lavori (della medesima DIA) prot. 97479 del 01.10.2013. Ciò rende la pratica sostanzialmente priva di efficacia (variante presentata dopo la chiusura della pratica variata).

d) La condizione attuale dell'immobile è comunque risultata difforme dalle anzidette pratiche, per via della realizzazione di una camera nel piano sottotetto, per la trasformazione del portico in volume edilizio vero e proprio e per la demolizione del muro portante che oggi ha reso unico l'ambiente collegato con l'ampliamento creato nel portico.

Tornando a trattare dell'aspetto legato alla materia strutturale, che però sarà ora comprensibile avendo preliminarmente illustrato la situazione urbanistica dell'immobile, si può affermare che per gli interventi strutturali eseguiti fino al 30.06.2009 (cioè prima dell'entrata in vigore del D.M. 14.01.2008), sarebbe stato necessario, a norma dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/01, aprire le relative pratiche strutturali (composte di progetto, fine strutture e collaudo statico) presso il *Org_2* ed eseguire i calcoli a norma dei D.M. 14.02.1992, il D.M. 09.01.1996 ed i DD.MM. 16.01.1996, oppure (facoltativamente) con il D.M. 14.01.2008. Per tutte le opere successive al 01.07.2009, oltre alla disciplina del D.P.R. n. 380/01 (apertura della pratica strutturale presso il *Org_2* Civile), sarebbe stato necessario anche uniformarsi obbligatoriamente ai dettami imposti dal D.M. 14.01.2008.

Per chiarimento, il D.M. 14.01.2008 prevede n. 3 tipi di interventi da eseguirsi sugli edifici esistenti:

1. Intervento di adeguamento (punto 8.4.1 delle N.T.C.), che è volto ad adeguare l'edificio alle norme tecniche attuali; esso è obbligatorio nei seguenti casi:

- Sopraelevazioni delle costruzioni;
- Ampliamenti con opere strutturalmente connesse;
- Variazioni di classe e di destinazione d'uso, con incrementi dei carichi in fondazione > 10%;
- Interventi di trasformazione che modifichino sostanzialmente la struttura.

2.Intervento di miglioramento (punto 8.4.2 delle N.T.C.), che è finalizzato ad accrescere la capacità di resistenza della struttura, pur senza raggiungere

valori di sicurezza adeguati allo standard delle N.T.C.; esso è obbligatorio per tutti i casi non rientranti nel punto 8.4.1 (adeguamento).

3. Riparazione o intervento locale (punto 8.4.3 delle N.T.C.), che è finalizzato ad incrementare la sicurezza, pur senza dover raggiungere i valori di norma, per porzioni limitate della struttura.

Alla luce di tutto quanto sopra indicato, si procede ad esaminare le pratiche edilizie sulla base delle date di esecuzione delle opere:

Opere realizzate fino al 30.06.2009

- Rifacimento della copertura, realizzazione della scala interna e realizzazione del solaio di sottotetto (DIA prot. 7389 del 27.01.2005 – Doc. 5 fascicolo convenuto);
- Realizzazione del solaio di sottotetto (DIA prot. 26579 del 31.03.2005 – Doc. 6 fascicolo convenuto);
- Apertura di varchi su muri portanti (DIA prot. 41997 del 09.05.2006);
- Integrazione DIA prot. 7035 del 23.01.2007 (variante alla DIA prot. 41997 del 09.05.2006);

Opere realizzate dopo il 01.07.2009

- Demolizione completa del setto interno (vedi pag. 10), spostamento ed ampliamento delle forature sul prospetto su cui è stato addossato il portico e creazione del portico stesso (DIA prot. 73593 del 11.07.2013 – Doc. 13 fascicolo convenuto).

Pertanto sono evidenti le seguenti violazioni della normativa strutturale:

- Per tutte le opere realizzate ed elencate nelle due casistiche di cui sopra, è mancata l’attivazione della procedura sancita dall’art. 65 e seguenti del D.P.R. n. 380/01 (presentazione ed apertura della pratica presso il Genio Civile);

- Per il portico realizzato dopo il 01.07.2009 (DIA prot. 73593/13), a norma del punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008, sarebbe stato necessario procedere all'adeguamento strutturale dell'intero fabbricato. Infatti, come visto alla pag. 22 della presente relazione, poiché detto portico (che peraltro è ora chiuso con un volume edilizio e ciò rende ancor più coerente quanto si sta per affermare) è strutturalmente connesso con l'edificio di cui è parte, sarebbe stato obbligatorio sottoporre a verifica ed eventualmente adeguare sismicamente al D.M. 14.01.2008 (punto 8.4.1) l'intero fabbricato. Si chiarisce che deve intendersi per fabbricato anche l'unità edilizia adiacente (esclusa dal presente giudizio), qualora essa fosse posta in continuità strutturale (come è appunto apparso allo scrivente che comunque non l'ha potuta visitare) con quella di proprietà attorea. Cioè la creazione di un portico connesso strutturalmente riverbera l'obbligo di verifica e di adeguamento anche nelle proprietà limitrofe, se queste sono appartenenti al medesimo organismo strutturale.

Per tutti i motivi fino a qui indicati (assenza di apertura di pratiche presso il Genio Civile e difetto di applicazione del punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008 (verifica ed eventuale adeguamento dell'intera struttura edilizia), l'edificio di proprietà attorea deve dichiararsi "insicuro strutturalmente", in quanto la sua edificazione non ha rispettato gli adempimenti obbligatori per legge (redazione di progetti strutturali per l'analisi della sicurezza, deposito della relazione di fine strutture a cura del Direttore dei lavori che serve a certificare l'utilizzo dei corretti materiali e la conformità al progetto, mancanza del collaudo strutturale)." (così alle pagine da 18 a 24 della relazione tecnica svolta ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dal Dott. Ing. *Per_4 [...]* e depositata il 11.2.2017).

Mediante la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Arch. *Persona_5* è stato accertato:

"a. Dai Documenti (Allegato 2 del Fascicolo di Parte Convenuta: pagine quattro), depositati in modo oltretutto non esaustivo, si evince che la concessione edilizia in sanatoria n. 280984 del 2002:

- risulta rilasciata a Soggetto diverso da *Controparte_1*

- non riguarda Via Tommaso Traetta risultando invece rilasciata per Via Carlo Pedrotti n. 30, per 25,41mq. (residenziale) e 7,50 mq. (non residenziale);

- non risulta essere stata emessa con riferimenti catastali accertati;

- non risulta essere stata dichiarata dal Venditore accompagnata dalla relativa Certificazione di Abitabilità. Si richiama al riguardo il DPR 380/2001, Art. 24).

b. Dai Documenti (Allegato 3 del fascicolo di Parte Attrice: pagine costituenti solo quattro) depositati da Parte Convenuta in modo oltretutto non esaustivo, si evince che la concessione edilizia in sanatoria n. 281753 del 2002;

- risulta rilasciata a Soggetto diverso da *Controparte_1*

- non riguarda Via Tommaso Traetta risultando invece rilasciata per Via Carlo Pedrotti 30/B (numero civico diverso dal precedente), per 30,00 mq. (residenziale);

- non risulta essere stata emessa con riferimenti catastali accertati;

- non risulta essere stata dichiarata dal Venditore accompagnata dalla relativa Certificazione di Abitabilità. Si richiama al riguardo il DPR 380/2001, Art. 24). […]

Dai Documenti (Allegato 4 del Fascicolo di Parte Convenuta: pagine costituenti solo undici), depositati in modo oltretutto non esaustivo, si evince che la domanda di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 522618:

- risulta presentata da Soggetto diverso da *Controparte_1*
- non risulta firmata in alcuna pagina, appare non riguardante Via Tommaso Traetta ma riferita unicamente a Via Carlo Pedrotti n. 30 per un edificio ad uso abitazione, in zona agricola, di 72,06mq;
- non risulta essere stata dichiarata dal Venditore accompagnata dalla relativa Certificazione di Abitabilità. Si richiama al riguardo il DPR 380/2001, Art. 24)." (pagine n. 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio dell'Arch. *Persona_5* depositata il 6.2.2019).

L'ausiliario d'ufficio ha segnalato: "La situazione, a fronte di tanto, si pone indubbiamente incongrua nella sua avvenuta manifestazione verso il Comune *Controparte_5* e denota, in ogni caso, la presenza di difformità e di non corrispondenza informativa poiché il contenuto del Progetto riguarda due Unità Immobiliari identificate catastalmente in modo non esaustivo. Qualora i Luoghi di Causa fossero individuabili in una delle due Unità Immobiliari interessate, emergerebbe in ogni caso che il Primo Piano Soffitta non coinciderebbe con i Luoghi che il Sottoscritto ha visionato e sui quali ha già riferito ciò costituendo discordanza con quanto stipulato tra le Parti il 07 ottobre 2013." (pag. 13 della relazione peritale dell'Arch. *Per_6* in data 6.2.2019).

La situazione appena descritta non resa nota alla parte acquirente, mediante l'indicazione nel contratto di compravendita stipulato dalle parti, e sussistono i presupposti che legittimano l'invocata applicazione dell'art.1489 c.c., applicabile nel caso di vendita di costruzione realizzata in

difformità della licenza edilizia, se la difformità non era conosciuta dal compratore al momento dell'acquisto, finché la Pubblica Amministrazione conserva il potere di reprimere la violazione attraverso la irrogazione di sanzioni e anche se tale potere non è stato ancora esercitato; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: "Allorquando la compravendita abbia per oggetto un immobile costruito in difformità del progetto edilizio approvato, non si ha nullità del contratto per illiceità o impossibilità dello oggetto ne' vizio della cosa venduta, secondo la previsione dello art. 1490 cod. civ., non vertendosi in tema di anomalia strutturale della cosa stessa, bensì si verifica una fattispecie riconducibile al paradigma dell'art. 1489 cod. civ. per il quale il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, quando la cosa risulti gravata da oneri o diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento. Pertanto, quando, in conseguenza della accertata difformità della costruzione rispetto al progetto edilizio sopraggiunga l'ordine amministrativo di demolizione dell'opera illegittima, si producono gli effetti sostanziali dell'evizione totale o parziale (art. 1483, 1484 cod. civ.), a seconda che sia disposta la eliminazione integrale o soltanto per una parte della costruzione, e, quindi, il venditore, anche se non tenuto alla garanzia per essere l'acquirente a conoscenza della difformità dell'immobile rispetto al progetto approvato, dovrà pur sempre restituire a quest'ultimo il prezzo e rimborsargli le spese, salvo il caso in cui la compravendita sia stata conclusa a rischio e pericolo del compratore." (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 6399 del 6.12.1984, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 437972 – 01; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 6399 del 6.12.1984, n. 11218 del 23.10.1991,

n. 4786 del 28.2.2007, n. 29367 del 28.12.2011, n. 3464 del 6.3.2012, n. 25357 del 28.11.2014).

Il contratto di compravendita contiene le parti citate nell'espositiva che precede, non indica le difformità urbanistiche accertate mediante la suindicata consulenza tecnica d'ufficio e la dichiarazione dell'acquirente di accettare il bene immobile nello stato di fatto e di diritto esistente va considerata come clausola di stile. Per conseguenza, il venditore deve rispondere nei confronti dell'acquirente a norma dell'art. 1489 c.c., delle difformità dell'immobile dai procedimenti indicati dall'ausiliario d'ufficio nella precitata parte della relazione tecnica ex art. 696 c.p.c., dato che tali difformità, non risultanti dal contratto, si sono tradotte in oneri che hanno diminuito il libero godimento dell'immobile, imponendo ai proprietari il pagamento di sanzioni relative agli abusi edilizi accertati ovvero l'eliminazione degli stessi.

L'arch. *Per_6* ha determinato il prezzo del bene immobile:

"l'Immobile in argomento, già alla data della sua vendita a Parte Attrice avvenuta il "07 OTTOBRE 2013", non è risultato in condizioni tali da poterne legittimare la "normalità d'uso e l'utilizzazione in sicurezza sotto i relativi e congiunti aspetti Catastali, Procedurali, Amministrativi, Tecnici e di giusto Godimento" stanti le manifeste, innumerevoli, distinte "carenze" per esso riscontrate ed evidenziate e che qui il Sottoscritto ribadisce alla luce della riscontrata assenza, oltretutto, della "Certificazione attestante l'Agibilità" .

Alla luce dei "Valori di Mercato", sopra riportati,

quali ricavati dalla menzionata *Organizzazione_4* , lo "Stato Conservativo dell'Immobile de quo" - già alla data del "07 Ottobre 2013" -

non può essere in alcun modo considerato di tipo Normale, bensì di tipo palesemente “Scadente”.

Pertanto, il “Valore di Mercato mediato a mq. di Superficie Lorda” - pari a {[(2.400,00€. + 3.500,00€.)/2] = 2.950,00€.} - quale individuato sui Luoghi di Causa per la tipologia “Ville e Villini in Stato Conservativo di Normalità”:

“Fascia/zona: Suburbana/Infernetto (Via Pietro Castrucci) 8 Codice di zona: E94” va ridotto, in presenza del rinvenuto “Stato Conservativo Scadente”, di una credibile quota percentuale non inferiore al 40%, risultando dunque “mediamente” pari a [2.950,00 – (0,40 x 2.950,00)]€./mq. = 1.770,00€./mq.

A fronte di tanto il “Valore di Mercato dell’Immobile in esame” 9 alla data del “07 Ottobre 2013”

- considerato il suo riscontrato “Stato Conservativo Scadente”;
- considerata la sua “Superficie Totale Lorda” individuata pari a 89,94mq.;
- considerato il “Valore di Mercato mediato a mq. di Superficie Lorda” per esso applicabile e pari a 1.770,0€./mq.;

è da ritenersi, in riduzione, pari in modo ammissibile a

(89,94 mq. x 1.770,0 €./mq.) = 159.193,80€.

Analogamente, in connessione, il “Valore di Mercato/mq.” del “Terreno” sul quale risulta “insistere” l’Immobile - considerata la Zona di P.R.G. “H – Agricolo” di esclusivo riferimento 9;

- considerata la “Superficie totale lorda” del Terreno de quo individuata pari a 186,55mq.;
- considerato che il “Volume lordo dell’Immobile” non supera i 400,00mc.;

- considerate le manifeste, innumerevoli e gravi distinte “carenze” che hanno contrassegnato la realizzazione dell’Immobile stesso a fronte della citata Zona di P.R.G. di riferimento;

- ritenuto ammissibile considerare di individuare nella quota percentuale del 5% l’incidenza del Valore di Mercato del Terreno in stretto esame rispetto al Valore di Mercato dell’Immobile come sopra individuato pari a 159.193,80 €.;

è da ritenersi credibilmente pari a (5% di 159.193,80€.) = 7.959,69€. 10

Alla data del “07 Ottobre 2013” il “Valore Complessivo di Mercato” dell’Immobile in esame, considerato in palese “Stato Conservativo Scadente”, è da ritenersi pari al seguente “Ammontare”:

[159.193,80 €. (Immobile) + 7.959,69€. (Terreno di edificazione)] = 167.153,49€.” (C.T.U. integrativa del 16.1.2020).

Per conseguenza, il convenuto va condannato a restituire alla controparte la somma di € 82.846,51, risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto del bene immobile, interamente versato per € 250.000, e il complessivo importo di € 167.153,49 corrispondente al prezzo dovuto in base al suindicato accertamento, oltre interessi al saggio legale ex art. 2033 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.

A questo importo va aggiunta la somma di € 20.000 corrisposta dalla parte attrice ad *Controparte_1* per lavori edili, che non sono stati realizzati, come ha riferito il testimone Dott. Ing. *Persona_3* escusso all’udienza del 11.4.2016; anche a questo importo accedono gli interessi legali dalla domanda al saldo; va escluso il diritto azionato da *Parte_1* per il rimborso della provvigione corrisposta all’agenzia immobiliare, poiché l’art. 5 del contratto di compravendita contiene la dichiarazione dei contraenti di

non essersi avvalsi dell'attività di mediazione; in difetto di allegazione e prova di alcuna pattuizione diversa rispetto alla previsione dell'art. 1475 c.c., alla parte attrice non è dovuto il rimborso delle spese notarili.

La domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale è infondata e va respinta; non è stata fornita la prova dei fatti costitutivi rappresentati dall'acquisto dei beni mobili indicati dal convenuto e posti nel bene immobile di proprietà della controparte e circa la persistenza del vantato diritto di proprietà fino all'attualità, e, in difetto di indicazioni certe rese dal complesso dei testimoni, va considerata la dichiarazione resa dal testimone *Testimone_1*, escusso all'udienza del 21.11.2016 ("*Ricordo che gli arredi presenti nell'immobile erano stati lasciati dal* *CP_1* *alla odierna attrice a titolo di regalo. Ricordo che tale accordo fu preso verbalmente in occasione della prima visita all'immobile, alla quale io ho preso parte"*).

La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte attrice con la memoria elaborata nel primo termine assegnato ai sensi dell'art. 183, c. VI, c.p.c. non è stata indicata in sede di precisazione delle conclusioni, né sarebbe stata accolta, in difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi, in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante e va considerato il principio secondo cui: "La liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia "dell'an" sia del "quantum" o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998, ivi Rv. 512281; conf. Cass. sentenze n. 3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre: "La condanna al pagamento della

somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile." (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012, ivi, Rv. 624393; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del 30.12.2014) e infine: "La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa." (Cass. 6 – 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014, ivi Rv. 629613); "La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato." (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 21798 del 27.10.2015, ivi, Rv. 637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7620 del 26.3.2013; Cass., Sez. U. Civ., ordinanza n. 7583 del 20.4.2004).

All'accoglimento della domanda attrice segue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in base alla nota spese e al D.M. in base al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018, entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 13628 del 2.7.2015) e in considerazione del valore della causa.

Le spese relative all'accertamento tecnico preventivo e alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreti resi, rispettivamente, in date 17.2.2017 e 12.2.2019 sono poste a definitivo carico di *[...]* *CP_1*

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

riduce a € 167.153,49 il prezzo di vendita di cui al contratto concluso tra le parti in data 7.10.2013 a rogito del notaio Dott. *Persona_1* (repertorio n.11321, raccolta n. 6697) e condanna il venditore, *Controparte_1* a restituire a *Parte_1* la somma di € 82.846,51 oltre interessi al tasso legale dal 28.3.2014 al saldo;

condanna *Controparte_1* a restituire a *Parte_1* la somma di € 20.000,00 oltre interessi al tasso legale dal 28.3.2014 al saldo;

condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* le spese processuali che liquida in € 17.565,00 (500 anticipazioni, 2.430 fase di studio, 1.550 fase introduttiva, 5.400 fase di trattazione e istruttoria, 4.040 fase decisoria; A.T.P.: 1.080 fase di studio, 945 fase introduttiva, 1.620 fase di trattazione e istruttoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 26.2.2021

Il Giudice

Daniela Gaetano